

Den ankende part: FATTET ØRN MUSKEL
Fødselsnummer: 148288 97927
Saksnummer: 1829

11. juni 2025

Klageinstans har behandlet anken din

Du har rett til innsyn

Du har rett til å se dokumentene i saken din. Dette følger av forvaltningsloven § 18. Du kan lese mer om innsynsretten på nav.no/personvernerklaering.

Du har rettigheter knyttet til personopplysningene dine

Du finner informasjon om hvordan Nav behandler personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har, på nav.no/personvernerklaering.

Du har rett til å få hjelp fra andre

Du kan be om hjelp fra andre under hele saksbehandlingen, for eksempel fra en advokat, rettshjelper, en organisasjon du er medlem av, eller en myndig person over 18 år. Dette følger av forvaltningsloven § 12. Hvis den som hjelper deg ikke er advokat, må du gi denne personen skriftlig fullmakt. Bruk skjemaet du finner på nav.no/fullmakt.

Informasjon om fri rettshjelp får du hos Statsforvalteren eller advokat.

Har du spørsmål?

Du finner mer informasjon på nav.no.

På nav.no/kontakt kan du chatte eller skrive til oss.

Hvis du ikke finner svar på nav.no, kan du ringe oss på telefon 55 55 33 33, hverdager 09.00-15.00.

Med hilsen

Arbeids- og velferdsdirektoratet Klageinstans

Kari Nordmann
seniorrådgiver

Daniel Eriksson
seniorrådgiver/saksbehandler

Den ankende part: FATTET ØRN MUSKEL
Fødselsnummer: 148288 97927
Saksnummer: 1829

11. juni 2025

Oversendelsesbrev til Trygderetten

Ankemotpart: Arbeids- og velferdsdirektoratet Klageinstans

Ankesak: Anke 13/37-1337 over klageinstansen sitt vedtak 37/13-1337

Hva saken gjelder

Saken gjelder om alt kommer til å gå bra.

Den ankende part satte fram krav om sykepenger. Kravet ble avvist i vedtak 67/67-6767.

Klageinstans var enig i vedtaket.

Regelverket som gjelder for saken

- Grunnloven § 1
- Nav sitt rundskriv til bestemmelsen.

Se vedlegg for lov- og rundskrivstekst.

Den ankende parts argumenter og påstand

- Skjerpings!

Den ankende part har lagt ned påstand om at klageinstansens vedtak blir omgjort, slik at alt kommer til å ordne seg.

Ankemotpartens presentasjon av saksdokumentene

Hvilke opplysninger klageinstansen legger til grunn går fram under *Ankemotpartens vurdering*.

Når saken sendes til Trygderetten etter at tilsvarsfristen er ute, vil det følge med en vedleggsoversikt over alle dokumentene vi sender med. Den ankende part vil få kopi av ekspedisjonsbrevet og vedleggsoversikten.

Kari Nordmann
seniorrådgiver

Daniel Eriksson
seniorrådgiver/saksbehandler

Regelverket som gjelder i saken

Folketrygdloven § 8-35.Sykepengegrunnlag

«Sykepengegrunnlaget som nevnt i § 8-10 fastsettes etter bestemmelsene i paragrafen her.

Sykepengegrunnlaget skal svare til den pensjonsgivende årsinntekten som beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten som er fastsatt for de tre siste årene. Den pensjonsgivende årsinntekten for det enkelte året skal reguleres i samsvar med grunnbeløpet på sykmeldingstidspunktet. Ved beregningen skal det for det enkelte året bare tas med en tredel av inntekten mellom seks og tolv ganger grunnbeløpet. Inntekt over tolv ganger grunnbeløpet tas ikke med.

Dersom medlemmets arbeidssituasjon eller virksomhet er varig endret, og denne endringen medfører at den pensjonsgivende årsinntekten avviker mer enn 25 prosent fra den inntekten som er beregnet etter andre ledd, fastsettes sykepengegrunnlaget ved skjønn ut fra den pensjonsgivende årsinntekten som kan godtgjøres på sykmeldingstidspunktet. Det gjelder også for et medlem som har blitt yrkesaktiv i løpet av de siste tre årene.»

Folketrygdloven § 14-7.Beregning av foreldrepenger

«Foreldrepenger til hver av foreldrene beregnes på grunnlag av vedkommendes inntekt etter de samme reglene som for sykepenger fra trygden, se kapittel 8. Foreldrepenger til selvstendig næringsdrivende ytes likevel med 100 prosent av beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget må utgjøre minst halvparten av grunnbeløpet. Det ytes ikke foreldrepenger for den del av inntekten som overstiger seks ganger grunnbeløpet. Foreldrepenger beregnes på tidspunktet vedkommendes uttak tar til. Foreldrepengegrunnlaget endres ikke i løpet av stønadsperioden.

Til et medlem som mottar arbeidsavklaringspenger når stønadsperioden for foreldrepenger starter, skal utbetalte arbeidsavklaringspenger inkludert barnetillegg regnes med i beregningsgrunnlaget.

For en kvinne som mottar dagpenger under arbeidsløshet eller sykepenger etter § 8-49 når stønadsperioden for foreldrepenger starter, skal beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra inntekten i de beste seks av de siste ti kalendermånedene før hennes uttak tar til, se § 14-10 første og andre ledd, hvis dette gir et høyere grunnlag enn etter første ledd.

Til et medlem som avtjener militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste i opptjeningstiden etter § 14-6, skal beregningsgrunnlaget minst svare til en årsinntekt på tre ganger grunnbeløpet, dersom tjenesten har vart eller var ment å vare mer enn 28 dager.

Foreldrepenger ytes for alle dagene i uken unntatt lørdag og søndag.»